8. Cierre: comparación con la decisión real, preguntas de debate y rúbrica

El cierre contrasta lo que decidió cada grupo con lo que hizo el Consejo de Estado y con lo que vino después. La pregunta de fondo es si la regla de 2020 protege la seguridad jurídica o castiga a las víctimas por haber confiado en el proceso penal.

Guion del cierre (15 minutos)

1. Cada juez anuncia en un minuto su decisión sobre la caducidad y, si la negó, sobre el fondo. Cada agente del Ministerio Público resume en treinta segundos el sentido de su concepto.

2. El docente revela el caso real: el Juzgado 2º Administrativo de Yopal negó la caducidad y condenó al Ejército por falla del servicio el 10 de julio de 2017; el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y por cinco votos contra tres, revocó, declaró probada la caducidad (el término corrió del 7 de abril de 2007 al 7 de abril de 2009) y condenó en costas a la familia. El Ministerio Público guardó silencio en todas las etapas.

3. Comparación guiada con la tabla siguiente.

4. Lo que vino después: la Corte Constitucional acogió la regla (SU-312 de 2020) y luego la matizó exigiendo valorar las barreras de acceso a la justicia y las maniobras de ocultamiento (SU-167 de 2023, SU-439 de 2024, T-202 de 2025).

Punto de comparación	**Lo que hizo el grupo**	**Lo que pasó en el caso real**
Fecha de conocimiento de la participación estatal		6 de abril de 2007, fijada por la propia demanda (confesión por apoderado)
Redacción de los hechos sobre lo que dijeron los militares		La demanda afirmó que ese día supieron que fue el Ejército; la Sala lo usó en contra de la familia
Esperar el fallo penal o demandar y pedir prejudicialidad		El abogado esperó siete años; la Sala dijo que debía demandar y pedir la suspensión (art. 161 CGP)
Imposibilidad material o miedo		No se alegó ni se probó; la Sala descartó obstáculos
Pruebas pedidas y vía de ingreso		Documentales de ambas partes, testimonios de la actora y prueba trasladada del proceso penal
Legitimación del hijo póstumo y de la hija		La primera instancia los reconoció; el Tribunal corrigió el problema del registro de la hija
Intervención del Ministerio Público		Silencio en el traslado de excepciones, en los alegatos y en segunda instancia

Costas		Condena en costas a las víctimas en ambas instancias

Preguntas de debate

¿Desde cuándo "debieron conocer" la participación del Estado: desde que el Ejército dijo "muertos en combate" o desde que pudieron probar que no hubo combate? (Marín: conocimiento frente a acopio de pruebas.)

¿La frase "desde el primer día supimos que fue el Ejército" es una confesión por apoderado (arts. 191 y 193 del CGP)? ¿Cómo debió redactarse el hecho?

¿Era razonable esperar el fallo penal? ¿Qué cambia la suspensión por prejudicialidad?

¿Qué peso tiene que el propio Ministerio de Defensa les dijera en 2010 que fueran a lo contencioso?

¿Procede el control de convencionalidad frente al art. 164.2.i del CPACA? ¿Vincula una sentencia de la CorteIDH basada en el allanamiento del Estado (Órdenes Guerra vs. Chile)?

¿Debió la unificación tener efectos solo hacia el futuro, como jurisprudencia anunciada (SU-254 de 2013)?

¿Es admisible condenar en costas a las víctimas de un crimen probado penalmente como homicidio en persona protegida?

¿Qué debió hacer el Ministerio Público y qué significa su silencio?

¿Qué vías quedan tras la caducidad: tutela contra providencia judicial, incidente de reparación integral en el proceso penal, indemnización administrativa de la Ley 1448 de 2011, Jurisdicción Especial para la Paz, Sistema Interamericano?

Rúbrica (0 a 5 puntos por criterio)

Rol	**Criterio 1**	**Criterio 2**	**Criterio 3**	**Criterio 4**
Apoderado/a de la demandante	Identificó el medio de control, la competencia y el requisito de procedibilidad	Detectó el problema de oportunidad y diseñó una estrategia (fecha de conocimiento, inaplicación, imposibilidad material)	Pidió las pruebas correctas a quien las tiene (cajón, oficios, exhibición, prueba trasladada)	Redactó los hechos sin confesar lo adverso y atendió la legitimación (hijo póstumo, registro de la hija, compañera)

Apoderado/a de la demandada	Propuso la caducidad con fundamento y cómputo explícito	Manejó la condena penal con lealtad: no negó lo probado y discutió lo discutible (perjuicios, legitimación)	Pidió o aportó pruebas pertinentes	Respondió con lealtad a la exhibición de documentos
Juez/a	Condujo la audiencia según el art. 180 del CPACA, con orden y tiempos	Resolvió la caducidad con una regla clara y una fecha de cómputo motivada	Decretó pruebas con criterios de pertinencia y motivó las de oficio	Dictó sentencia solo con lo decretado y con estructura
Ministerio Público	Usó insumos propios del rol	Intervino oportunamente en la audiencia (excepciones y pruebas)	Rindió un concepto con posición clara y fundada, en cualquiera de los dos sentidos	Defendió el orden jurídico y los derechos fundamentales sin confundirse con una parte